

0000739-81.2018.8.26.0538

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FELIPE GUINSANI

Comarca: Santa Cruz das Palmeiras

Foro: Foro de Santa Cruz das Palmeiras

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 04/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 28/2018 - Delegacia de Polícia de Santa Cruz das Palmeiras, 170/2018 - Delegacia de Polícia de Santa Cruz das Palmeiras

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Paulo Henrique Borges

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPE GUINSANI

Vistos.

PAULO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Cruz das Palmeiras

Foro de Santa Cruz das Palmeiras

Vara Única

Avenida do Café, nº 665, Santa Cruz Das Palmeiras-SP - cep 13650-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0000739-81.2018.8.26.0538 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000739-81.2018.8.26.0538

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 28/2018 - Delegacia de Polícia de Santa Cruz das Palmeiras, 170/2018 - Delegacia de Polícia de Santa Cruz das Palmeiras

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Paulo Henrique Borges

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPE GUINSANI

Vistos.

PAULO HENRIQUE BORGES, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 02 de fevereiro de 2018, por volta das 21h00min, na Rua Paraíba, Centro, nesta comarca, PAULO HENRIQUE BORGES tinha em depósito, para fins de tráfico, 15 (quinze) invólucros plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 5,0g (cinco gramas), droga causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 05/06, fotografia de fl. 07 e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 11/13). Foi concedida liberdade provisória com imposição de medidas cautelares (fls. 82). A denúncia foi recebida (fls. 83), o réu foi regularmente citado e apresentou defesa prévia (fls. 65/70).

Designada a audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, interrogado o réu.

Encerrada a instrução, as partes se manifestaram, oralmente, em alegações finais. É o relatório.

Fundamentado e decidido.

A denúncia é improcedente,

Felipe Sousa Pires de Castro disse em sede policial (fls. 15) que é Policial Militar e exerce sua função neste município. Na data do fato, por volta das 21:00 horas, o depoente e seu colega Oliveira, durante patrulhamento, abordaram defronte um terreno baldio na Rua Paraíba, nesta cidade, o sujeito identificado como Paulo Henrique Borges. Ao ser revistado, nada de ilícito foi encontrado com ele. No entanto, momentos antes da abordagem, Paulo Henrique estava mexendo num tijolo, cerca de dois a três metros de distância de onde fora abordado, e sob o mencionado tijolo acharam quinze cápsulas plásticas com substância semelhante à cocaína. Indagado, Paulo Henrique negou a propriedade da mencionada substância. Negou também a prática de tráfico de drogas.

Em juízo, reiterou sua versão dos fatos. Disse que leu o B0, mas não se recorda exatamente dos fatos. Sabe que o endereço é conhecido ponto de venda de drogas, mas dos fatos não se recorda. Reconhece como sua a assinatura no termo de depoimento de fls. 15.

Tiago Policcici de Oliveira, ouvido em juízo, disse que pelo nome não se recordava do réu, leu o B0, mas não consegue se recordar dos fatos que levaram a prisão. Visualizando agora o réu, sabe que ele era trabalhador. Chegou a abordá-lo outra vez, mas ele sempre insistiu que era apenas usuário.

O réu Paulo Henrique Borges, ouvido em juízo, disse que foi abordado sem drogas, era usuário. Tinha ido ao local para comprar drogas, mas no momento da abordagem ainda não havia comprado.

Como se observa, o acusado negou a prática do crime. Não há, além disso, prova produzida, em juízo, que de conta da mercancia dos entorpecentes.

Os policiais, quando da audiência, disseram que não se recordavam dos fatos, sendo inviável a condenação do acusado, pelo tráfico, apenas com os elementos de informação produzidos na fase do inquérito, mormente porque em solo policial não há contraditório.

A improcedência, portanto, é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a demanda para, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVER o réu.

Nos termos dos artigos 524, 524-A, 524- B e 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que foram alterados pelo provimento 45/2018, defiro a incineração dos entorpecentes apreendidos, observando-se a necessidade de guarda de quantidade suficiente para mais dois exames a título de contraprova, nos termos do provimento 45/2018.

Comunique-se a autoridade policial conforme §2º, do artigo 524-A.

Havendo advogado nomeado, oportunamente, expeça-se certidão de honorários, nos termos do convênio com a Defensoria, no grau máximo permitido à espécie.

Transitada em julgado, nada mais sendo requerido, arquivem-se.

P.I.C..

Santa Cruz Das Palmeiras, 04 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA